

桃園市立建國國民中學學生申訴案件處理要點

107.10.06 主管會議通過

109.08.28 校務會議通過

115.06.30 校務會議通過

一、依據

- (一) 高級中等以下學校學生申訴及再申訴評議委員會組織及運作辦法。
- (二) 桃園市高級中等以下學校學生申訴案件處理辦法。
- (三) 本校「教師輔導與管教學生辦法」及「學生獎懲施行細則」。

二、目的

- (一) 透過學生正式申訴管道，保障學生權益，促進校園和諧。
- (二) 培養學生理性解決問題之態度，建立學生正式申訴管道，發揮民主教育之功能。

三、適用對象：對於學校之處分或管教措施，認為違法或不當致損害其權益之學生。

四、組織

- (一) 本校設「學生申訴評議委員會」(以下簡稱申評會)，處理學生申訴案件。
- (二) 申評會置委員 9 人，任一性別不得少於三分之一，任期一年(以學年為準)，均為無給職，期滿得續聘，由校長遴聘學校行政人員代表、教師代表、家長會代表、學生代表及社會公正人士或相關領域學者專家組織之。
 - 1. 校長為當然委員及召集人。
 - 2. 行政人員代表二人(輔導主任、總務主任)。
 - 3. 教師代表二人(各年級級導師或專任教師)。
 - 4. 家長會代表二人(由家長會遴選產生)。
 - 5. 學生代表一人(由學生自治會幹部推選)。
 - 6. 社會公正人士或相關領域學者專家一人。
- (三) 遴聘學生代表擔任委員時，應先取得其法定代理人或監護人同意。
- (四) 學生獎懲委員會委員不得兼任申評會委員。
- (五) 委員於任期中出缺時，得由校長補聘，其任期至原任期屆滿之日為止。
- (六) 委員於任期中因故無法執行職務或無故缺席達二次者，得由校長予以解聘，並依前項規定補聘。
- (七) 申訴人具特殊教育學生身分時，應增聘特教領域專業人員二人為委員，不受本要點委員人數之限制。

五、申訴程序

- (一) 行為處分通知書送達或管教措施完成之次日起四十日內，由學生之法定代理人或實際照顧者代為提出申訴(受理單位為本校輔導室)；其期間，以學校收受申訴書之日期為準。
- (二) 學生因本校對其依法申請之案件，於法定期間內應作為而不作為，認為損害其權益者，亦得由其法定代理人或實際照顧者代為提出申訴；法令未規定應作為之期間者，其期間自本校受理申請之日起為二個月。
- (三) 學生之法定代理人或實際照顧者代為提出申訴時，得選任代理人及輔佐人。
- (四) 申訴應具申訴書，由申訴人或代理人簽名或蓋章；同一案件以一次為限。
- (五) 申評會對於逾期之申訴案件，不予受理。但申訴人因不可抗力或不可歸責於己之事由並提出具體證明者，不在此限。
- (六) 申訴提起後，於申訴評議決定書(以下簡稱評議決定書)送達前，申訴人得撤回申訴，

且不得就同一案件再提起申訴。

- (七) 申訴人不服申評會之評議決定，得於評議決定書送達之次日起三十日內，向市府教育局提出再申訴。

六、評議流程

- (一) 申評會由校長召集之，並應於每屆第一次開會時，由委員互選一人擔任主席，以主持會議。
- (二) 委員應親自出席會議，不得委託他人代理。委員與申訴事項有直接利害關係者，應迴避之，並得由校長另聘代理委員，就該申訴事項代行職務。
- (三) 申評會應有全體委員三分之二以上出席始得開會，出席委員三分之二以上同意始得決議。
- (四) 申訴之評議決定，應於收受申訴書之次日起三十日內為之，並應於評議決定之次日起十日內，作成評議決定書。

七、處理原則

- (一) 申評會就書面資料審議學生申訴案件，會議之舉行以不公開為原則，必要時得通知申訴人或其他關係人到場說明。
- (二) 申評會應對申訴案件提出討論及評議，評議之決定以無記名投票表決方式為之，評議決定書應由申評會之主席簽署。申評會之評議、表決及其他委員個別意見，應嚴守秘密，涉及學生隱私之申訴案與申訴人之基本資料均應予以保密。

- 八、申評會作成評議決定書，應以學校名義交由申訴人簽收或由郵政機關以雙掛號送達申訴人，其無正當理由拒絕收領時，得將評議決定書留置於應送達處所或寄存於送達地之郵政機關，以為送達。

- 九、申訴案件經作成評議決定書送達申訴人後，本校應依評議決定確實執行。

- 十、本要點經申評會通過並經校長核可後實施，修正時亦同。